

1528927-62.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... na execução do crime. Certo que logo após o roubo o segundo meliante ingressou no carro, tendo inclusive o réu citado em seu interrogatório que avisou à vítima que seu comparsa estaria armado. Desta maneira, plenamente demonstrado o prévio ajuste e a unidade de desígnios entre o réu e seu comparsa.

Caracterizado o roubo majorado, passo, com fulcro nos arts. 59 e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1528927-62.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528927-62.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Assofra

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

RAFAEL ASSOFRÁ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 28 de novembro de 2021, por volta de 22h50min, na Rua n.º 47, Setor 17, nesta capital, RAFAEL ASSOFRÁ, previamente ajustado com um indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, o automóvel Ford Ka, placas GAE4J29, pertencente a Anderson dos Santos Assunção.

Após os fatos, a policial militar foi acionado e por volta da 1h55min da madrugada do dia seguinte 29 de novembro de 2021, depararam-se com o automóvel roubado na Rua Apóstolo Tomé, 170. RAFAEL estava conduzindo-o e confirmou que sabia da procedência ilícita.

O réu foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva (fls. 40/43).

A denúncia foi recebida em 09 de dezembro de 2021 (fls. 73/75). Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 86/91).

Citado (fls. 97), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 100). Não sendo hipótese de absolvição sumária (fls. 102).

Realizou-se a audiência de instrução e julgamento. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação.

Redesignada audiência, foi ouvida a vítima. Na sequência, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime inicial menos gravoso e o direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A autoria e a materialidade do crime de roubo imputado na denúncia foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 16/21), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 23), pelo auto de reconhecimento pessoal e de objeto realizado em solo policial (fls. 12/13), pelo reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima Anderson dos Santos Assunção relatou que no dia dos fatos, por volta das 22h30min, estava trabalhando como motorista de aplicativo e quando chegou no local da corrida, a pessoa que o acionou perguntou se ele era o Anderson. Então, tirou a chave do contato e disse à vítima: “isso é um assalto, perdeu”. Imediatamente a vítima pegou seu celular do suporte de navegação e correu. Ao sair do automóvel, o acusado entrou no carro e pelo lado do passageiro ingressou outro rapaz. O declarante acionou a polícia imediatamente e usou seu celular para rastrear o automóvel, tendo informado o destino aos policiais. Após 30 minutos a empresa de rastreamento avisou que o automóvel tinha sido recuperado. O assaltante era um rapaz branco e o declarante o reconheceu com segurança na delegacia, pois foi o indivíduo que tirou a chave do contato. Lembra que era um rapaz jovem e bem claro. Nesta audiência o indicou corretamente como a pessoa de n.º 01.

O policial militar Caio de Oliveira Primo contou que, na data dos fatos estava em patrulhamento na imediações da Rua Inácio quando se depararam com a vítima que relatou as características dos indivíduos e o rumo tomado. Ao avistarem o automóvel, o acusado empreendeu fuga (estavam vindo de frente e entraram uma rua anterior). Ambos tinham conhecimento de que o automóvel era produto de ilícito e tinham acabado de pegar o automóvel. O réu contou que o outro indivíduo estava apenas de carona. O acusado negou o roubo, mas disse que sabia da procedência ilícita.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Tyago Sampaio do Nascimento. Ele confirmou que estavam em patrulhamento quando se depararam com a vítima que tinha sido roubada e passou o emplacamento do veículo. Logo depois avistaram o automóvel do réu que tentou se evadir, mas parou após 50 metro depois. O acusado conduzia o automóvel e confessou ter participado do roubo. O passageiro disse que sabia da origem ilícita, mas negou qualquer envolvimento nos fatos.

Interrogado, o réu RAFAEL ASSOFRA confirmou os fatos. Disse que no dia dos fatos

tinha discutido com sua esposa e se separou. Em seguida, chamou um motorista de aplicativo e após alguns cancelamentos, o motorista chegou. Ao entrar no carro, ele desligou a chave do carro e disse que seu amigo estava armado. Autorizou a vítima a pegar seu celular e carteira, mas levou o carro. Não sabe se seu amigo sabia que ele iria fazer isso. Está muito arrependido. Tem dois filhos e está com a guarda de ambos. Os dois estão morando com sua mãe que tem 70 anos. Confirmou que seu amigo ingressou no veículo com ele.

Essa, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu.

Os depoimentos dos policiais militares, assim como as declarações da vítima se mostram coerentes e harmônicos, não deixando dúvidas a respeito da autoria. Com efeito, a vítima apontou o réu como o autor dos delitos tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo e sua versão foi corroborada pela versão apresentada pelos policiais.

Conforme se depreende da prova oral colhida em juízo, a vítima é motorista de aplicativo e foi acionada para uma corrida, ao parar o carro, foi abordada pelo acusado e seu comparsa que mediante grave ameaça consistente em informarem que estavam armados, exigiram a entrega do automóvel.

A vítima deixou o carro conseguindo levar seu telefone celular e prontamente comunicou a prática delituosa à Polícia Militar. Pouco depois, policiais rastream o automóvel, e detiveram o acusado que era o condutor do veículo. Na delegacia e em juízo, o réu foi reconhecido pela vítima.

Ressalta-se que as palavras da vítima assumem grande relevância nos crimes patrimoniais, pois além de não haver nos autos qualquer evidência que demonstre a intenção desta de acusar injustamente um inocente, estes delitos são praticados, em geral, na clandestinidade, circunstância esta que concede especial importância às palavras da vítima, pois esta pode explicitar com maior riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Neste sentido, preleciona a Jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...).” (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)

“APELAÇÃO - Roubo circunstanciado - Artigo 157, § 2º, inciso II do CP - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Validade Precedentes - Desclassificação - Impossibilidade-Devidamente comprovado ao longo da instrução criminal que a subtração se deu mediante grave ameaça Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Regime inicial fechado Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (I) Neste ponto, vale ressaltar que, em casos como este, a palavra das vítimas é preponderante, até porque foram elas que tiveram contato direto com os criminosos e vivenciaram os fatos, razões pelas quais podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes.” (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº

Assim, restou demonstrado que o acusado, agindo com unidade de propósitos e desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, assim como mediante grave ameaça, efetivamente subtraíram, para proveito comum, um automóvel melhor descrito na denúncia.

Inconteste, assim, a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal. Por certo, pelas declarações da vítima pode-se atestar a ação conjunta do acusado e de outro indivíduo não identificado na execução do crime. Certo que logo após o roubo o segundo meliante ingressou no carro, tendo inclusive o réu citado em seu interrogatório que avisou à vítima que seu comparsa estaria armado. Desta maneira, plenamente demonstrado o prévio ajuste e a unidade de desígnios entre o réu e seu comparsa.

Caracterizado o roubo majorado, passo, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena acima do mínimo legal, primeiramente em razão da maior reprovabilidade da conduta, pois o objeto do crime foi um veículo automotor, objeto de elevado valor. Além disso, observo que o réu possui uma condenação anterior (fls. 26/27), a qual foi extinta há mais de 05 anos – em 23/05/2016, a qual será considerada como Maus antecedentes. Acrescento que o roubo foi de um veículo automotor, sendo maior a reprovabilidade da conduta. Deste modo, majoro a pena em 1/5, iniciando-se em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Contudo, presente a atenuante da confissão, de modo que a pena deverá retornar ao mínimo legal, portanto 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem consideradas. Por sua vez, observa-se a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, sendo devida a majoração da pena em 1/3, perfazendo em definitivo a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A violência, bem como a quantidade de pena inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos, tanto quanto a concessão de sursis, nos termos do que dispõem os arts. 44 e 77 do Código Penal.

Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado. Isto porque, o regime prisional inicial fechado é o mais adequado e também merece manutenção, considerada a finalidade primária de prevenção e reprovação da conduta criminoso, além da gravidade de tal conduta típica, fato que causa clamor público e instabilidade na paz social, constituindo uma resposta mais efetiva à criminalidade violenta, mormente considerando a crescente onda de roubo à mão armada e de crimes violentos que assolam o País.

O Tribunal tem decidido reiteradamente que o regime fechado é o mais adequado ao autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicável (Ap. nº1.205.473/2 e 1.183.025/6 e também STF, RJTACrim 39/571 e no mesmo sentido TJSP JTJ 186/286, 188/315; RJTACrim 42/242, 43/222, 44/137).

Neste sentido, cito caso semelhante:

Não merece guarida o pleito de fixação de regime mais brando, sendo o regime fechado o único adequado face ao Princípio da Suficiência, por se tratar de crime cometido em concurso de agentes, com emprego de arma branca, ainda que não

caracterize a referida causa de aumento, o que faz merecer maior reprovabilidade de sua conduta e uma terapêutica penal mais rigorosa. (TJSP; Apelação Criminal 0075822-49.2017.8.26.0050; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019).

A ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, que está sendo defendido pela Defensoria Pública, determina o arbitramento dos dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo mensal vigente no país ao tempo do fato.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu RAFAEL ASSOFRÁ pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

Considerando que continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, reforçados agora pela condenação, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Porque ausente informação segura sobre eventual prejuízo, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Transitada em julgado esta sentença:

- a) expeça-se/adite-se e encaminhe-se guias de recolhimento definitiva;
- b) elabore-se cálculo de multa e intime o réu para o pagamento;
- c) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD);
- d) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF

Condeno o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida por ser assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA